拒絶理由通知書

特許出願の番号	特願２０２３-５６５９９３
起案日	令和　６年　５月１０日
特許庁審査官	井上　徹　　３６０７　２Ｗ００
特許出願人代理人	弁理士法人ＲＹＵＫＡ国際特許事務所　様
適用条文	第２９条第２項（進歩性）

この出願は、次の理由によって拒絶をすべきものです。これについて意見がありましたら、この通知書の発送の日から６０日以内に意見書を提出してください。

理由

１．（進歩性）この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第２９条第２項の規定により特許を受けることができない。

記　　（引用文献等については引用文献等一覧参照）

●理由１（進歩性）について
・請求項１-５、１１
・引用文献等１-２
・備考
請求項１に係る発明について、文献１（[請求項1],[0029]-[0033],[図1]-[図4]等）には、複数の波長における光の強度に差異があると、いずれかの波長における受光素子のダイナミックレンジが小さくなり、測定精度が悪化するため、複数の波長において光の強度を測定する場合、それぞれの測定波長における光の強度の差異を小さくすることを目的として、光源部から受光素子までの光路に配置され、光の放射スペクトルの波長毎の特性を調整する調整部を備えるガス分析計が記載されている。また、文献１の[図2]等を参照すると、領域Ｒ１は、光の放射スペクトルのピークである。そして、文献１に記載された発明と対比すると、文献１には、請求項１で特定された「ノッチフィルタ」が記載されていない点で相違し、その余の点で一致する。
一方、文献２（[0003]-[0005]等）には、幾つかのピーク波長を有する光源の

発光スペクトルのうち、不要となるピーク光をカットするためにノッチフィルタを使用することが記載されているところ、文献１に記載された発明において、調整部として、文献２の記載事項にならい、ノッチフィルタを採用することで請求項１に係る発明となすことは、当業者が容易に想到し得たことである。
　請求項２－５について、ノッチフィルタを、サンプルガスを封止したセル内外のどの領域に設けるかは、当業者が適宜設計し得たことに過ぎない。
　請求項１１について、文献１に記載された発明において、ノッチフィルタを複数設けることは設計事項に過ぎない。
　よって、上記請求項に係る発明は、文献１－２に記載された発明より進歩性を有しない。

・請求項６－７
・引用文献等１－３
・備考
　文献３（[0066],[図14]等）には、ノッチフィルタの光学的特性（「制限帯域」）は、光入射角度に依存することが記載されているところ、文献１及び文献２から容易に想到される発明において、文献３の記載事項を踏まえ、文献１に記載された調整部を、ノッチフィルタへの光入射角度を調整するものとすることで上記請求項に係る発明となすことは、当業者が容易に想到し得たことである。
　よって、上記請求項に係る発明は、文献１－３に記載された発明より進歩性を有しない。

・請求項８－１０
・引用文献等１－４
・備考
　文献４（[0002]-[0004]等）に例示されるとおり、一般的な波長フィルタの光学的特性として、波長フィルタへの光入射角度を変えることで光出射角度が変化し、光射出方向がずれることはよく知られている。そして、文献１－３から容易に想到される発明において、ノッチフィルタに対する光入射角度の調整により生じる光射出方向のずれに対し、ガス分析をする以上、このずれを補正すべきことは当然であるところ、上記請求項に係る発明となすことは当業者が容易に想到し得たことである。
　よって、上記請求項に係る発明は、文献１－４に記載された発明より進歩性を有しない。

＜引用文献等一覧＞

１．特開２０２２－４３８４７号公報
２．特開２００２－２５８４２２号公報

３．特開２００８-３０４８７５号公報
４．特開平５-２５７０６８号公報（周知技術を示す文献）

＜先行技術文献調査結果の記録＞

・調査した分野
　ＩＰＣ　G01N 21/00-21/61, 21/84-21/958, G02B 5/00-5/136
　ＤＢ名
・先行技術文献
この先行技術文献調査結果の記録は、拒絶理由を構成するものではありません。

　この拒絶理由通知の内容に関するお問合せ又は面接のご希望がありましたら、次の連絡先までご連絡ください。補正案等の送付を希望される際は、その旨を事前にご連絡ください。
　電子メールにて連絡する際は、氏名、所属、出願番号、電話番号、下記審査官名を記載していただき、下記メールアドレス（※）までご連絡ください。電子メールの連絡内容について不明な点等がある場合、電話で確認させていただく場合があります。

審査第一部応用物理　井上　徹（いのうえ　とおる）
ＴＥＬ．０３-３５８１-１１０１ 内線３２５６
※ ●●●●@jpo.go.jp （上記「●●●●」に置き換えて、「PA2G」と入力ください。）

審査長／代理	審査官	審査官補
谷垣　圭二	井上　徹	
３０１０	３６０７	